

주 의 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 시효중단조치 부적정
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 공사 무담보채권 중 시효완성일이 도래한 채권에 대해 소제기 실익 등을 검토하여 실익이 있는 경우에는 고문 변호사에 시효연장 소송 등을 위임하고 변호사 수수료 등을 지급하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조에 따르면 시효 및 연장시효 도래 채권의 원금잔액¹⁾이 5백만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는 경우 등 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되는 경우에는 시효중단조치를 하지 않는다고 되어 있다.

1) 중복채무자의 경우 채권별 원금잔액의 합계액으로 함

따라서, 불필요한 소송을 제기하지 않도록 하기 위해서는 회수 실익이 있는 발견재산이 없고 보증인도 없으면서 원금잔액이 5백만 원 이하이며 주채무자가 60세 이상인 채권으로 회수실익이 없는 경우는 시효중단조치 대상에서 제외하여야 한다.²⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부에서 제기한 시효연장소송 1,157건에 대해 시효중단 제외조치를 적정하게 하고 있는지를 점검한 결과

채무자 ●●● 채권(⊕⊕⊕⊕⊕ ⊕△△△-△△△△△)의 경우는 2019. 2. 13. 소제기 당시 주채무자가 63세이고, 두 명의 연대보증인 모두 파산면책³⁾을 받았으며, 회수 실익이 있는 발견재산이 없고 원금잔액이 △△천 원으로 시효연장소송을 제기할 필요가 없는데도 소송을 제기하는 등

[표 5]와 같이 회수실익이 있는 발견재산이 없고 보증인이 없으며 원금잔액이 5백만 원 이하로써 주채무자가 60세 이상인 채권으로 시효중단조치 제외대상인 총 9건의 채권에 대해 시효연장소송을 제기

2) 공사는 시효중단조치 제외대상을 확대하여 금융소외자 등의 금융 부담을 완화하기 위하여 2016. 5. 20. 「인수채권 소멸시효관리규정」을 일부 개정 하였으며, 같은 규정 제11조 제1호 가항의 주채무자 연령기준을 ‘70세 이하’에서 ‘60세 이하’로 낮추면서 2013년부터 2015년까지 소송종결된 건의 소송비용과 채권회수액을 분석하여 소송비용(△△△백만 원)이 채권회수액(△△△백만 원) 보다 크므로 소송의 실익이 없음을 검토 하였음(서민금융총괄부-△△△호, 2016. 3. 10.)

3) 연대보증인 ◆◆◆ 2010. 10. 20. 파산면책결정(서울회생법원 △△△△하면△△△△△), 연대보증인 ○○○○ 2013. 11. 25. 파산면책결정(서울회생법원 △△△△하면△△△△△)

하여 소송비용 △△△△천 원을 지급한 사실이 있다.

[표 5] 주채무자(원금잔액 5백만 원 이하, 60세 이상) 채권 시효소송 제기 현황

(단위 : 천 원)

순번	차주번호	차주명	연령	원금잔액	소송비용	관할법원	사건번호	소제기일자	비고
----	------	-----	----	------	------	------	------	-------	----

“기재생략”

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 시효중단조치 제외대상 채권에 대해서는 시효중단을 위한 시효연장소송을 제기하지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.

(주의)